

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
VII/31

Verantwortliche/r:
Amt für Umweltschutz und Energiefragen

Vorlagennummer:
31/276/2025

Realisierung oder Ablehnung von Brunnengenehmigungen auf Privatgrundstücken

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	11.03.2025	Ö	Kenntnisnahme	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	18.03.2025	Ö	Kenntnisnahme	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	18.03.2025	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Sachbericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Während der 11. Sitzung des Bauausschusses/Werkausschusses für den Entwässerungsbetrieb am 03.12.2025 erkundigte sich ein Ausschussmitglied, ob es weitere Informationen zu Realisierungen oder Ablehnungen bei Brunnengenehmigungen auf Privatgrundstücken aus den vergangenen Jahren gibt. Die Verwaltung sagte zu, dies zu prüfen und zu informieren. Hierzu wurde ein Protokollvermerk gefertigt.

Die meisten Brunnen, die auf privaten Grundstücken gebohrt werden und lediglich der Entnahme zu Gießzwecken dienen, sind nicht erlaubnispflichtig. Diese müssen lediglich beim Amt für Umweltschutz und Energiefragen angezeigt werden. Diese Anzeigen werden vom Wasserwirtschaftsamt Nürnberg fachlich geprüft, welches eine Stellungnahme zur Grundwassersituation und den geologischen Verhältnissen in jedem Einzelfall abgibt. Eine Ablehnung kann nur dann erfolgen, wenn in Sonderfällen beispielsweise eine Altlast im Boden vorliegt oder der Brunnen so tief gebohrt werden müsste, dass nicht mehr nur das oberste Grundwasserstockwerk von ihm betroffen wäre. In den letzten fünf Jahren wurden ca. 85 Brunnen auf Privatgrundstücken angezeigt und zum größten Teil auch errichtet. Eine weitere Überwachung der Entnahmen erfolgt aufgrund der vorgenannten gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht.

Erlaubnispflichtig sind Brunnen in der Industrie, der Landwirtschaft oder auch für die Bewässerung von Sportanlagen oder größeren Grünflächen sowie Brunnen zur Trinkwasserversorgung. In den letzten fünf Jahren kamen fünf wasserrechtliche Erlaubnisse für die Entnahme von Wasser aus neu errichteten Brunnen hinzu und wenige andere wurden stillgelegt. Vier dieser fünf Brunnen wurden von der Stadt Erlangen selbst zur Sportplatz- oder Grünflächenbewässerung beantragt. Wasserrechtliche Erlaubnisse für Brunnen werden ebenfalls nur nach einer positiven amtlichen Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes erteilt. Die Erlaubnisse enthalten eine Entnahmemengenbegrenzung die auch stetig überwacht wird und aufgrund der Grundwasserneubildung an den spezifischen Entnahmeorten festgelegt wird. Die Erlaubnisse sind in der Regel zwischen 5 und 20 Jahren befristet. Nach Ablauf einer Erlaubnis wird ein neuer Antrag erforderlich und es wird unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Technik und der aktuellen geologischen/klimatischen Situation ein neues Erlaubnisverfahren durchgeführt. Bestandsschutz bezüglich der Entnahmemengen besteht nicht.

Anlagen:

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
IV. Zum Vorgang